

AS SETE QUEDAS

Por que eu conto isso

Eu quebrei sete vezes.

Não sete contratempos, não sete anos difíceis. Sete vezes em que o negócio acabou, o que eu tinha construído virou nada e eu voltei ao zero.

Escrevi isso pela primeira vez no meu livro sobre gestão, numa linha só, e nunca mais toquei no assunto em público. Aqui eu vou abrir, por um motivo específico: este é um livro sobre uma empresa que faturou mais de duzentos e cinquenta milhões de reais e quebrou, e eu sou o sujeito que foi chamado para analisar a queda dela.

Se eu fizer essa análise de cima, o livro fica torto. **Quem nunca perdeu tudo não tem autoridade para explicar a perda de ninguém.**

Então aqui estão as minhas. Vou contar quatro em detalhe. E já aviso que, em todas as quatro, o erro foi o mesmo.

A primeira: o chão que não era meu

Anos noventa. Eu era motoboy num expresso em Belo Horizonte, aluguei a moto, comprei a minha, aluguei a alugada, comprei a terceira e virei gestor de três motos na rua. Aos vinte e poucos anos eu já tinha montado uma pequena operação que rodava sem eu pedalar.

O expresso quebrou. E o meu negócio inteiro vivia dentro dele: os clientes eram do expresso, as corridas vinham do expresso, os rapazes que alugavam as minhas motos rodavam para o expresso.

Eu fiquei com três motos na garagem e nenhum lugar para mandá-las.

A lição: eu tinha construído uma casa bem feita no terreno do vizinho.

A segunda: o cliente único

Entre 1999 e 2000 eu tinha uma empresa que prestava serviço terceirizado para uma operadora de telefonia. Vinte consultores na rua, sob a minha gestão.

Numa convenção, a operadora anunciou que as premiações iam dobrar. Eu contratei mais vinte consultores. Três meses depois, a operadora encerrou a operação fora de São Paulo.

Quarenta carteiras assinadas e nenhuma receita. Vendi tudo o que eu tinha para pagar todo mundo.

A lição: eu cresci em cima da promessa de outra pessoa. A promessa era verdadeira. Mas ela não era minha.

A terceira: a minha cara, terceirizada

Entre 2003 e 2008, enquanto eu era executivo de uma operadora, montei em paralelo uma empresa de instalação de PABX. Comprei uma carteira de clientes e contratei os técnicos como terceirizados, para economizar encargo.

O técnico era a única pessoa da minha empresa que o cliente via. Um dia eles começaram a oferecer o mesmo serviço direto, mais barato. Não precisaram roubar nada. Bastou aparecer.

A lição: eu terceirizei a única parte do negócio que o cliente enxergava.

A quarta: o contrato que eu não li

Essa é a mais longa, é a mais recente, e é a única cuja moral não é operacional. É jurídica. Por isso ela merece o espaço que as outras não tiveram.

Como eu entrei

Em 2012 eu entrei como sócio numa academia de ginástica aquática, com um conhecido de alguns anos antes. Ele estava com dificuldade de gestão e financeira, herdada de uma sociedade anterior que tinha acabado mal.

Eu entrei exatamente para resolver isso. Ele cuidava do operacional, que era o que ele sabia fazer. Eu cuidava da gestão, das contas e dos pagamentos, que era o que eu sabia fazer. No papel, é a divisão perfeita.

Funcionou até 2014.

Como a gente decidiu vender

A decisão de vender não veio de um estudo. Veio do desespero e da falta de paciência do meu sócio. Isso precisa ser dito assim, sem suavizar, porque é onde a história começa a dar errado e porque é o momento que se repete na vida de muito empresário.

Sociedade em que um dos dois está com pressa de sair toma todas as decisões seguintes com a lente da pressa. A venda deixa de ser uma operação a ser bem feita e vira uma porta a ser atravessada.

O contrato que veio de fora

Meu sócio encontrou um interessado em arrendar a academia, com proposta de compra no fim do arrendamento. A estrutura em si não tem nada de errado: arrenda, testa, compra.

O contrato foi redigido por **uma advogada amiga dele**. Não minha. Não da sociedade. Amiga do meu sócio, trazida pelo lado que estava com pressa.

E eu, que já tinha vivido três quebras, que cuidava das contas, que me orgulhava de entender de negócio, **simplesmente aceitei**. Não li com atenção. Não levei a um profissional

meu. Não tinha o conhecimento jurídico que tenho hoje, e o que é pior: não procurei quem tivesse.

O arrendamento correu bem por três meses. Tudo em dia, tudo tranquilo. E exatamente por isso, quando ele virou contrato de compra e venda, redigido pela mesma advogada, eu aceitei de novo com ainda menos atenção. **Três meses de pagamento em dia compraram a minha confiança mais barato do que qualquer argumento conseguiria.**

A inércia que abriu a porta

Nesse meio-tempo, meu sócio largou o empreendimento. Foi prestar serviço em outras empresas e parou de aparecer na academia.

O comprador percebeu. E quem percebe inércia do outro lado faz o cálculo óbvio: se ninguém está olhando, o que acontece se eu parar de pagar?

Ele parou de pagar as despesas. Depois parou de pagar as parcelas da compra.

A garantia que não garantia nada

Aí eu fui olhar o contrato de verdade, pela primeira vez, com o problema já instalado.

Havia um apartamento dado em garantia. Parecia sólido.

O apartamento era **da mãe dele**, e estava **alienado à Caixa, financiado**.

Ou seja: não era bem dele para dar, e estava comprometido com um credor que vinha antes de nós. Na prática, não dava para executar. **A garantia existia no papel e não existia no mundo.**

Esse é o momento que eu peço ao leitor que grave. Não foi uma cláusula escondida em letra miúda. Estava escrito. Eu é que não tinha lido com quem soubesse ler.

O fim de semana

Depois de várias tentativas de negociar, partimos para a ação judicial.

E aí veio a surpresa que eu não esqueço. Num fim de semana, o cidadão **desmontou toda a estrutura da academia e sumiu**. Equipamento, mobiliário, tudo. Na segunda-feira não havia academia.

Ficou a pendência: aluguel atrasado, condomínio atrasado, e até contratos bancários em aberto.

E teve uma última: todos os contratos ligados ao imóvel tinham sido substituídos, com garantias e avalistas dele. A gente achava que estava fora. **Fomos acionados como devedores assim mesmo.**

As cinco lições, e elas valem dinheiro

Quem redige o contrato desenha o risco. O advogado de uma das partes não protege a outra, e não é por desonestidade: é o trabalho dele. Se o contrato vem pronto do outro lado, você precisa de alguém seu para ler. Sempre. Mesmo que custe, mesmo que pareça desconfiança, mesmo que a pessoa seja amiga de alguém que você respeita.

Garantia só é garantia se puder ser executada. Antes de aceitar, três perguntas: o bem é de quem está dando? Está livre de ônus? Quanto tempo e quanto dinheiro custa executar na prática? Garantia que você não consegue executar é uma frase que serve para você assinar tranquilo.

Pagamento em dia nos primeiros meses não é sinal de nada. É o custo de entrada de quem está construindo confiança para usar depois. Os três meses bons do arrendamento foram, olhando de hoje, a parte mais cara do negócio.

Sócio que sai do operacional e não avisa cria um buraco que alguém ocupa. A inércia do meu sócio não foi má-fé. Foi desinteresse. E desinteresse de um sócio é um convite silencioso para o outro lado.

Confiar no contrato sem analisar é um dos maiores riscos jurídicos que existem hoje. E eu diria que o maior de todos está no acordo de sócios, que na prática quase sempre é um copia e cola de modelo achado na internet. Acordo de sócios é o documento que decide o que acontece no pior dia da sua sociedade, e ele é escrito no melhor dia, quando todo mundo se gosta e acha que não vai precisar.

O que eu não chamo de azar

Eu podia fechar essa história dizendo que caí num golpe. Seria confortável e não seria verdade.

Houve má-fé do outro lado, houve. Mas a má-fé encontrou **uma sociedade sem acordo claro, um sócio desinteressado, um contrato redigido pela outra parte, uma garantia que ninguém conferiu e um empresário experiente que não leu.**

Golpe não derruba estrutura sólida. Golpe encontra a fresta.

Foi uma quebra por falta de direção e de assessoria jurídica. Hoje eu entendo isso perfeitamente, e é justamente por entender que eu tenho lugar de fala para escrever este capítulo.

O acordo de sócios, que é a lição central desta queda

Se este capítulo tiver que deixar uma coisa só, que seja esta.

Eu entrei numa sociedade em 2012 sem acordo de sócios de verdade. A gente tinha contrato social, que é outra coisa: contrato social é o documento que a Junta exige para a empresa existir. **Acordo de sócios é o documento que diz o que acontece quando os sócios discordam.**

Quase ninguém tem. E quem tem, em geral, tem um modelo baixado da internet, com os nomes trocados. É copia e cola, e eu digo isso com todas as letras porque já vi dezenas assim, inclusive em empresas grandes.

O problema do copia e cola não é a forma. É que **ele responde as perguntas fáceis e cala nas difíceis**. Ele diz quanto cada um tem de quota, que é o que ninguém discute, e não diz o que fazer quando um sócio para de trabalhar, que é o que acaba com sociedade.

Um acordo que presta responde onze perguntas. Eu listo as onze, e sugiro que você leia pensando no seu.

Quem faz o quê. Área por área, com nome. Não "ambos administram". Quem responde pelo comercial, quem responde pelo financeiro, quem responde pela operação.

Quem decide o quê, e sozinho até onde. Valor acima do qual precisa dos dois. Decisões que exigem unanimidade, por mais que um tenha mais quota.

O que acontece se um sócio não entregar o que combinou. Essa é a pergunta que teria salvado a minha academia. Sócio que some do operacional está descumprindo o combinado, e sem essa cláusula isso não tem consequência nenhuma. Vira mágoa, e mágoa não se executa.

Como se divide custo, despesa e lucro. Inclusive quando dá prejuízo, que é a parte que ninguém escreve.

Pró-labore de cada um, e quem pode mexer nele.

Como um sócio sai por vontade própria. Prazo de aviso, direito de preferência do outro, e o que ele pode e não pode fazer depois.

Como um sócio sai sem querer. Morte, incapacidade, divórcio, condenação, quebra de confiança. Todas elas acontecem, e todas elas, sem cláusula, transformam a sociedade num problema de família de outra pessoa.

Quanto vale a parte de quem sai, e em quanto tempo se paga. O critério precisa estar escrito antes, porque depois nenhum dos dois consegue ser justo.

Não concorrência e não contorno, com prazo. O sócio que sai não leva a carteira e não atende por fora o cliente que conheceu ali dentro.

Confidencialidade, com prazo e com consequência. Sem valor de penalidade escrito, a cláusula é um pedido educado.

Transparência durante a sociedade. O dever de contar ao outro quando houver negociação paralela, proposta de terceiro ou conflito de interesse. Essa parece desnecessária até o dia em que um sócio negocia um preço e repassa outro.

Onze perguntas. Uma tarde com um advogado competente. E eu insisto no *competente*: acordo de sócios não é documento para resolver com modelo, com amigo que entende um pouco, nem com o advogado que está mais à mão. É o documento que decide o pior dia da sua empresa, e ele é escrito no melhor dia, quando todo mundo se gosta e acha que nunca vai precisar.

Como eu escolho sócio hoje

Depois dessa história eu passei a olhar três coisas antes de qualquer conversa sobre percentual.

Como a pessoa saiu da última sociedade. Não o que ela diz sobre o ex-sócio. Como ela saiu, o que ficou pendente, e se a outra parte conta a mesma história. Se a pessoa fala muito mal do sócio anterior, ouça com atenção: um dia você será o sócio anterior.

O que ela faz quando perde dinheiro. Pequeno, não grande. Um prejuízo de cinco mil mostra o caráter tão bem quanto um de quinhentos, e custa menos para descobrir.

Se ela aguenta ouvir não. É o critério do coração ensinável, e vale mais em sociedade do que em contratação, porque de sócio você não se demite.

O que as quatro têm em comum

Olhe de novo, lado a lado.

	O negócio dependia de	Eu controlava?
Super Boy	do expresso onde eu rodava	não
PrestConsult	de um cliente único	não
PABX	dos técnicos que eram a minha cara	não
Academia	do sócio, do comprador e do advogado do outro lado	não

Quatro negócios, quatro décadas diferentes da minha vida, quatro tamanhos diferentes.

O mesmo erro estrutural: eu construí em cima de alguém que eu não controlava.

E nas quatro o negócio estava indo bem no dia anterior.

Demorei três para enxergar o padrão e quatro para transformá-lo em regra. É a regra que eu uso até hoje, e é a que explica, neste livro, por que eu não entrei na empresa do meu amigo: **não se entra numa casa para arrumá-la sem ter a chave dela.**

O que eu faço hoje por causa disso

Essas quatro quedas não viraram cicatriz. Viraram procedimento. Toda vez que eu entro num negócio novo, cinco coisas acontecem antes da assinatura.

Contrato lido por alguém meu. Não importa quem redigiu, não importa a urgência, não importa se a outra parte vai achar ruim. Quem acha ruim que o outro leia já está dizendo alguma coisa.

Acordo de sócios escrito antes do primeiro real. Ele responde quatro perguntas desconfortáveis: quem faz o quê, quem decide o quê, como se divide o resultado e **como alguém sai.** Essa última é a que ninguém quer escrever e é a única que importa no dia em que precisa.

Garantia conferida na origem. Matrícula do imóvel, ônus, titularidade. Vinte minutos de cartório que teriam me poupado dois anos.

Cláusula de não contorno. O parceiro não pega o cliente que conheceu pela porta e atende por fora. Essa vem da terceira queda, não desta.

E a condição que eu aprendi na quarta e uso em toda reestruturação: eu não entro sem controle real. Acesso à informação na fonte e mandato formal por escrito. Sem os dois, eu agradeço e não entro.

Me chamam de desconfiado por causa dessa lista. Eu respondo sempre a mesma coisa: cada item aí é uma empresa que eu perdi.

Sacada do Giba

Pegue hoje o contrato da sua sociedade e procure a parte que explica como um sócio sai. Se não existir, você não tem uma sociedade. Você tem um casamento sem regime de bens, e a conversa sobre dinheiro vai acontecer no pior dia possível.

O que eu diria ao Gilberto de 2012

Às vezes eu penso no que eu falaria se pudesse sentar com o sujeito que eu era quando aquele contrato chegou à mesa.

Não falaria sobre o comprador, porque ele não era o problema. Não falaria sobre o meu sócio, porque ele também não era, e porque eu já entendi que a pressa dele vinha de um cansaço que eu não enxerguei na época.

Eu falaria três frases.

A primeira: você está aceitando esse contrato porque ler dá trabalho e porque você confia na pessoa que indicou quem redigiu. Nenhuma das duas coisas é um motivo.

A segunda: você já quebrou três vezes pelo mesmo erro, e está prestes a quebrar pela quarta. Olhe para o documento e pergunte de quem você depende para isso dar certo. Se a resposta tiver o nome de alguém que você não controla, você já sabe o que vai acontecer.

E a terceira, que é a que mais importa: o fato de você ser bom em negócio não te protege em direito. São competências diferentes, e a sua experiência vai te dar exatamente a confiança necessária para não procurar ajuda.

Eu não teria ouvido. Quase ninguém ouve. Por isso eu escrevo.

As outras três

Eu disse sete e contei quatro.

[FALTA] — *As outras três quedas. O Gilberto ainda não as contou. Se alguma delas envolver pessoa viva e identificável, vale decidir junto se entra, como entrou esta, sem nome.*